



CITTA' DI NOCERA SUPERIORE

Autorizzazione Unica Ambientale

N. 137/2026

sostitutiva di:

- a₂₃) autorizzazione agli scarichi, di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152;
- c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera, per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D. Lgs. 03 aprile 2006 n.152;
- e) comunicazione di cui all'art. 8, comma 4 della Legge 26 ottobre 1995, n.447;
- g) comunicazioni in materia di rifiuti, di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152;

adottata in favore della società:

ECOASFALTI SRL

con sede legale ed operativa in Nocera Superiore alla via Alveo Santa Croce n. 46, in catasto al foglio n.7 particella n.81 sub.13 per impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi ed impianto di produzione di conglomerato bituminoso.

MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUA N. 1790/2022

La presente AUA annulla e sostituisce la precedente AUA n. 83/2022 del 09.02.2022- Provvedimento n.1790/2022

Il Responsabile AREA

Premesso:

- che il 13 Giugno 2013 è entrato in vigore il D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 che istituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.);
- che, nello specifico, tale normativa prevede che le P.M.I. ed i gestori degli impianti non soggetti ad A.I.A. che intendono o devono richiedere il rilascio, la modifica sostanziale o il rinnovo dei titoli abilitativi in materia ambientale richiamati dall'art. 3 del D.P.R. n.59/13 devono presentare la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale al SUAP;

Considerato che:

la **società ECOASFALTI srl** – P.IVA 06052780654 REA nr.493642, con sede legale ed operativa in Nocera Superiore alla via Alveo Santa Croce n.46, foglio n.7 particella n.81 sub.13, è iscritta al numero 165 del Registro Provinciale delle imprese che esercitano attività di recupero rifiuti in procedura semplificata ex art.216 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., in virtù del provvedimento di voltura dell'Autorizzazione Unica Ambientale ex DPR59/13, n.1790/2022 del 27.01.2022, rilasciato dal SUAP del Comune di Nocera Superiore con provvedimento AUA n.83/2022 del 09.02.2022;

l'Autorizzazione Unica Ambientale di cui sopra è sostitutiva di:

- a) autorizzazione agli scarichi in fognatura, di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera, per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152;
- g) comunicazioni in materia di rifiuti, di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.



COMUNE DI NOCERA SUPERIORE
(Prov. di Salerno)
UFFICIO SUAP

Considerato che il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 28 giugno 2024 n.127, pubblicato in GU n.213 del 11.09.2024 - *Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006*. Il citato Decreto stabilisce i criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti inerti dalle attività di costruzione e di demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), sottoposti a operazioni di recupero, cessano di essere qualificati come rifiuti ai sensi dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 03 aprile 2006 n.152.

Atteso che il Decreto stabilisce la necessità di un adeguamento impiantistico e gestionale degli impianti di recupero rifiuti, iscritti al Registro Provinciale delle imprese esercenti attività di recupero rifiuti in procedura semplificata rispettino i criteri fissati dal citato Decreto Ministeriale per l'attività di recupero dei rifiuti inerti dalle attività di costruzione e di demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale. Il citato Decreto ai sensi dell'art.8, comma 1 del D.M. in parola, ai fini dell'adeguamento ai suoi criteri, stabiliva che dovesse essere presentata alla Provincia, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore dello stesso (in vigore dal 26.09.2024), entro il 25.03.2025, un aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell'articolo 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152.

Visto che con nota della Prov. sa prot. nr PSA202400100620 del 04.10.2024 e successiva nota della Prov. sa prot. nr.PSA202500020286 del 07.03.2025 tutte le Aziende iscritte al Registro Provinciale delle imprese esercenti attività di recupero rifiuti in procedura semplificata per l'attività recupero dei rifiuti inerti dalle attività di costruzione e di demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale, al fine di adempiere ai criteri fissati dal Decreto in parola, sono state sollecitate a trasmettere, entro il termine del 25.03.2025, un aggiornamento della comunicazione ai sensi dell'art.216 del D.Lgs152/2006, corredandola di una Relazione tecnica a firma di tecnico abilitato e di un lay-out dell'attività di recupero rifiuti, atta ad illustrare per l'impianto di recupero rifiuti il rispetto dei criteri citati con l'indicazione di tutte le procedure tecniche, analitiche e gestionali.

il sig. **CITARELLA Christian**, nato a Salerno il 25.02.1997 e residente in Mercato San Severino alla Via Spiano fraz. Curteri, 2/5, in qualità di legale rappresentante della **Società ECOASFALTI srl**- P.IVA 06052780654- nr.REA 493642, con sede legale ed operativa in Nocera Superiore alla via Alveo Santa Croce n.46, ha trasmesso, per il tramite del Suap, **richiesta di modifica AUA** nr.1790/2022 con adeguamento dell'impianto di recupero rifiuti ai criteri fissati dal DM nr.127 del 28giugno2024 e sostituzione dell'impianto di produzione di conglomerato bituminoso, con istanza e documentazione acquisita al prot. gen. della Prov. di sa con nr. 388-389-390-398-399-401 del 05.01.2026.

L'oggetto della istanza di modifica di AUA, da parte dell'istante, contempla i seguenti titoli ambientali:

- a) autorizzazione agli scarichi in fognatura, di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152; (**proseguimento senza modifiche**);
- c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera, per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (**modifiche non sostanziali**);
- e) comunicazione di cui all'art.8, comma 4 della Legge 26 ottobre 1995, n.447; (**nuovo titolo**),
- g) comunicazioni in materia di rifiuti, di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, (**modifica sostanziale alla comunicazione**).

Le modifiche chieste dalla ditta sono relative alle emissioni in atmosfera, per sostituzione dell'impianto di produzione di conglomerato bituminoso, all'impatto acustico ed all'adeguamento dell'impianto di recupero rifiuti ai criteri del DM n.127/2024 (*Regolamento recante disciplina della cessazione della*



4



COMUNE DI NOCERA SUPERIORE
(Prov. di Salerno)
UFFICIO SUAP

qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006).

La società è in possesso del Decreto Regionale di non assoggettabilità alla VIA nr.136 del 05.05.2016 ed unitamente all'istanza ha trasmesso attestazione circa la validità del predetto decreto con il rispetto delle prescrizioni fissate.

Unitamente all'istanza di AUA, il Suap del Comune di Nocera Superiore ha comunicato, con nota prot. nr.000164 del 05.01.2026, l'avvio del procedimento ed ha attestato la verifica formale.

Attesa l'incompletezza e le varie incongruenze nell'istanza e nella documentazione allegata dal punto di vista formale e sostanziale, nel rispetto di quanto previsto dalla Guida Operativa relativa alla procedura di rilascio dell'autorizzazione unica ambientale approvata con DGR nr.25 del 18.01.2022 e pubblicata sul BURC n.09 del 24.01.2022, con nota della Prov. Sa prot. nr.2053 del 09.01.2026 è stata comunicata l'irricevibilità dell'istanza e della documentazione per le motivazioni riportate nella citata nota relativa alla mancanza del parere di conformità urbanistica ed al parere igienico sanitario dell'ASL.

Il SUAP del Comune di Nocera Superiore, con pec del 05.03.2026, acquisita al prot. gen/le della prov. di Sa al nr.22520 del 06.03.2026 ha trasmesso il certificato di conformità urbanistica ed edilizia redatto dal Comune di Nocera Superiore Area Urbanistica-Edilizia -Suap-Patrimonio prot. nr.5496 del 05.03.2026.

Inoltre il Suap di Nocera Superiore, ha trasmesso il parere igienico sanitario favorevole dell'ASL Dipartimento di prevenzione UOSD Prevenzione Collettiva Area interdistrettuale 60-63 prot. nr.39 del 03.02.2026.

Alla precedente voltura dell'AUA adottata dalla Provincia di Salerno n.1790/2022 del 27.01.2022, rilasciato dal SUAP del Comune di Nocera Superiore con provvedimento AUA n.83/2022 del 09.02.2022 era allegata l'AUA nr.1010/2019 del 30.04.2019 intestata alla società Cieffe Costruzioni srl e contemplava i seguenti pareri relativi allo scarico in pubblica fognatura ed alle emissioni in atmosfera:

- Ente Idrico Campano -Ambito Distrettuale Sarnese Vesuviano, nota protocollo n.3388 del 26.02.2019 assunta in pari data al protocollo della Prov. sa n.201900014639, parere favorevole n.085/2018 in merito all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura;
- Regione Campania, Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti-Salerno, nota protocollo n. 2019.0112751 del 19.02.2019, assunta in pari data al Prot Genle della Prov.sa al n.201900012466, parere favorevole con prescrizioni, relativamente all'autorizzazione alle emissioni ex art.269 del D.Lgs.152/2006.

Come previsto al punto 8 dalla Delibera di Giunta Regionale n.25 del 18.01.2022, con la presente la Provincia di Salerno, con nota prot. 23783 del 10.03.2026, ha chiesto ai Soggetti competenti Ente Idrico Campano, Regione Campania di esprimersi, entro 30 giorni dal ricevimento della presente, nel merito alla modifica dell'AUA, fornendo un proprio parere di competenza o di confermare il parere già agli atti. Inoltre è stato chiesto al Comune di Nocera Superiore di esprimersi in merito al nuovo titolo e) relativo all'impatto acustico.

La Provincia di Salerno, con nota prot. 23955 del 10.03.2026 a seguito di istruttoria relativa all'attività di recupero rifiuti, ha chiesto alla società di integrare e chiarire la documentazione



COMUNE DI NOCERA SUPERIORE
(Prov. di Salerno)
UFFICIO SUAP

trasmessa per il completamento della pratica.

La società, per il tramite del SUAP di Nocera Superiore, con pec assunta al protocollo gen.le della Prov. sa ai nr. 45577 e 45581 del 10.04.2026, ha riscontrato solo parzialmente alla richiesta trasmettendo documentazione integrativa relativa all'attività di recupero rifiuti in procedura semplificata.

La Provincia di Salerno, con nota prot. 46292 del 13.04.2026 a seguito di istruttoria relativa all'attività di recupero rifiuti, ha chiesto alla società di completare e chiarire la documentazione, con particolare riferimento alla separazione fisica tra l'area adibita all'attività di recupero rifiuti e altra attività produttiva. Inoltre, al fine di attestare tale separazione, era necessario fornire documentazione fotografica e grafica comprovante.

La Provincia di Salerno, con nota prot. 47851 del 17.04.2026 ha sollecitato la richiesta ai Soggetti competenti Ente Idrico Campano, Regione Campania e Comune di fornire un parere sulla modifica dell'AUA.

La Regione Campania, U.O.S. 216.02.02-Autorizzazioni ambientali e rifiuti-Avellino-Salerno con nota prot.0428570 del 08.05.2026, acquisita al prot. gen della Prov. sa con nr. 53993 del 08.05.2026 ha trasmesso il parere favorevole, con prescrizioni, per quanto attiene le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

La società, per il tramite del SUAP di Nocera Superiore, con nota assunta al protocollo gen./le della Prov.sa al n.PSA202600057908 del 21.05.2026, ha riscontrato alla richiesta trasmettendo documentazione integrativa relativa all'attività di recupero rifiuti in procedura semplificata, allegando il nulla osta acustico del Comune-Area Ambiente Igiene Urbana e risorse umane prot. nr.0012181 del 20.05.2026.

A seguito del sopralluogo condotto dalla società Gori in data 23.03.2026, la società ha trasmesso una Relazione tecnica integrativa datata 13.04.2026 di chiarimenti sul ciclo delle acque reflue e meteoriche. Inoltre la società Gori, con nota prot. nr.0037378/2026 del 11.05.2026, ha trasmesso all'Ente Idrico Campano Ambito Distrettuale Sarnese Vesuviano il nulla osta all'ammissibilità delle acque di prima pioggia e dei servizi igienici nella fogna nera.

Con nota della Prov sa prot. Nr.60535 del 03.06.2026 è stato sollecitato l'Ente Idrico Campano per quanto attiene lo scarico delle acque reflue in fognatura ad adottare un proprio parere di competenza o di confermare il parere già agli atti.

Preso atto che:

- o La Regione Campania, U.O.S.216.02.02-Autorizzazioni ambientali e rifiuti- Avellino-Salerno con nota prot. 0428570 del 08.05.2026, acquisita al Prot. Gen della Prov. sa con nr.53993 del 08.05.2026 ha trasmesso il parere favorevole, con prescrizioni, per quanto attiene le emissioni in atmosfera ex art.269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i;
- o Il Comune-Area Ambiente igiene Urbana e risorse umane con nota prot. nr.0012181 del 20.05.2026 ha adottato il nullaosta acustico ai sensi dell'art.8 della legge n.447/1995;
- o L'Ente idrico Campano-Ambito Distrettuale Sarnese Vesuviano, con nota protocollo n.0017567 del 17.06.2026, assunta in pari data al protocollo Gen.le della Prov. sa n.65076, ha trasmesso parere favorevole con prescrizioni n.10882/2026, in merito all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura, in tale parere si impone, tra l'altro:
 - ✓ il rispetto dei valori limite di emissione di cui alla tab.3 dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., colonna Scarico in rete fognaria, per le acque di scarico provenienti dai servizi igienici, acque meteoriche di prima pioggia e di abbattimento delle polveri che



COMUNE DI NOCERA SUPERIORE
(Prov. di Salerno)
UFFICIO SUAP

recapitano nella rete di natura nera gestita da GORI spa;

- ✓ il rispetto dei valori limite di emissione di cui alla tab.3 dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs 152/2006 e s.m.i, colonna Scarico in acque superficiali per le acque meteoriche di seconda pioggia che recapitano nella rete di natura bianca costituita da una condotta DN 800 gestita dal Comune di Nocera Superiore.

Preso atto, altresì,

- del certificato di conformità urbanistica e edilizia redatto dal Comune di Nocera Superiore– Area Urbanistica–Edilizia–Suap-Patrimonio prot. nr.5496 del 05.03.2026;
- del parere favorevole igienico sanitario dell'ASL Dipartimento di prevenzione UOSD Prevenzione Collettiva Area interdistrettuale 60-63 prot. nr.39 del 03.02.2026;
- della comunicazione in merito all'attività di recupero rifiuti di cui all'art.216 del D.Lgs. 152/2006 con modifiche dell'attività di recupero rifiuti trasmessa dal Suap con nota assunta al Prot. Gen.le della Prov.sa n.45577 e 45581 del 10.04.2026 e successiva documentazione integrativa assunta al Prot. Gen.le della Prov.sa n.PSA202600057908 del 21.05.2026;
- del parere favorevole con prescrizioni per quanto attiene le emissioni in atmosfera ex art.269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i di cui alla nota della Regione Campania, U.O.S.216.02.02- Autorizzazioni ambientali e rifiuti-Avellino-Salerno prot.0428570 del 08.05.2026, acquisita al Prot. Gen.le della Prov.sa n.53993 del 08.05.2026;
- del nulla osta acustico del Comune -Area Ambiente Igiene Urbana e risorse umane prot. nr.0012181 del 20.05.2026;
- che l'intera documentazione è conservata presso i soggetti competenti coinvolti nel procedimento.

Ritenuto

di dover modificare l'Autorizzazione Unica Ambientale in favore della società ECOASFALTI srl–P.IVA 06052780654– REA n.493642, con sede legale ed operativa in Nocera Superiore alla via Alveo Santa Croce n.46 in catasto al foglio n.7 particella n.81 sub.13, in sostituzione dei seguenti titoli di cui all'art. 3 comma 1 del D.P.R.59/2013:

- a1) autorizzazione agli scarichi in fognatura, di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152; (proseguimento senza modifiche);
- c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera, per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (modifiche non sostanziali);
- e) comunicazione di cui all'art. 8, comma 4 della Legge 26 ottobre 1995, n.447; (nuovo titolo);
- g) comunicazioni in materia di rifiuti, di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152; (modifica sostanziale alla comunicazione).

Dato atto che:

- la presente autorizzazione unica ambientale è riferita precipuamente ai titoli di cui al precedente punto;
- l'autorizzazione unica ambientale di cui al D.P.R. n.59/2013 non sana la mancanza di altre autorizzazioni eventualmente necessarie per l'esercizio dell'impianto di cui trattasi;
- il procedimento si chiuderà con il rilascio dell'A.U.A. da parte del SUAP, nei modi e nelle forme previste dalla norma;
- il SUAP, nel rilasciare il suddetto provvedimento, ha verificato i titoli di godimento, l'eventuale necessità di ulteriori autorizzazioni per l'esercizio dell'attività e il pagamento delle spese istruttorie ai Soggetti competenti.



COMUNE DI NOCERA SUPERIORE
(Prov. di Salerno)
UFFICIO SUAP

Dato atto altresì che, il Responsabile del procedimento di modifica dell'AUA, ai sensi dell'art.4 e ss. della L.07/08/1990 n.241 è il Dirigente del Settore Ambiente e Urbanistica e che non sussistono cause di incompatibilità ai sensi del Codice di comportamento dell'Ente e alla vigente normativa in materia di anticorruzione e di trasparenza (L.190/2012 e D.Lgs.33/2013).

Visti:

- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152;
- il D.P.R. 13 marzo 2013 n.59 -Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale;
- la Legge 7 agosto 1990 n.241;
- la D.G.R. Campania n.25 del 18.01.2022, pubblicata sul BURC n.9 del 24.01.2022, di approvazione "guida operativa -procedura rilascio dell'autorizzazione unica ambientale (AUA) e modello unico regionale di istanza";

Considerato che agli esiti dell'istruttoria e per quanto sopra esposto, non sono emersi motivi ostativi all'adozione del provvedimento di voltura dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Considerato, altresì, che il presente atto è qualificato nel PIAO 2026/2028 della Provincia di Salerno (Piano Integrato di attività e organizzazione di cui al DPR n.52 del 31.03.2026)-sezione mappatura dei processi, a basso rischio e che sono state adottate efficaci misure di prevenzione di tale rischio.

Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi del D.Lgs.18.08.2000 n.267 e s.m.i., del "Regolamento recante la disciplina dei controlli interni",approvato con D.C.P. n.4 del 14.02.2013, del P.I.A.O. e delle direttive interne.

Ai sensi:

- dell'art. 3 comma 1 e l'art.4 comma 5 e 7 del DPR 59/2013;
- dell'art. 8 della Legge 26 ottobre 1995 n.447;
- del DM 05 febbraio 1998;
- del DM 28 giugno 2024 n. 127;
- degli artt.124, 216, 269 del D.Lgs. n.152/2006.

per quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto e confermato e **Vista** l'istruttoria effettuata dal SUAP competente Prot. Gen.le n164 del 05.01.2026, nonchè dal Servizio Rifiuti e Bonifiche, adotta la modifica della

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE

in favore della **società ECOASFALTI SRL** C.F.e P.IVA n.06052780654-REA n493642, con sede legale ed operativa in Nocera Superiore alla Via Alveo Santa Croce n.46, identificata in catasto al foglio n.7 particella n.81 sub13, in persona del legale rappresentante sig. **Citarella Christian**, nato a Salerno il 25.02.1997 e residente in Mercato San Severino alla Via Spiano fraz. Curteri n.2/5, per l'impianto per il recupero rifiuti non pericolosi e produzione conglomerati bituminosi ubicato nel Comune di Nocera Superiore in Via Alveo Santa Croce,46 che sostituisce i titoli abilitativi indicati dal D.P.R.59/2013 all'art.3 comma 1, lettere:

- a) autorizzazione agli scarichi in fognatura, di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs. 3aprile2006, n.152;
- c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera, per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- e) comunicazione di cui all'art.8, comma 4 della Legge 26 ottobre 1995, n.447;
- g) comunicazioni in materia di rifiuti, di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3aprile 2006,



COMUNE DI NOCERA SUPERIORE
(Prov. di Salerno)
UFFICIO SUAP

n.152;

Conferma, con modifiche, l'iscrizione della Società ECOASFALTI S.r.l. al n.165 del Registro Provinciale delle imprese esercenti attività di recupero di rifiuti in procedura semplificata, di cui all'art.216, comma 3, del D.Lgs.152/2006 e s.m.i, identificato al catasto al foglio n.7 particella n.81 sub.13, per la classe di attività 2/\ , secondo quanto comunicato dalla Società nella relazione tecnica sostitutiva e nel lay-out acquisiti al Protocollo n.45577 e 45581 del 10.04.2026 e successiva documentazione integrativa assunta al Prot. Gen.le della Prov.sa al n.PSA202600057908 del 21.05.2026 e riassunto nella tabella seguente



Tipologia	Codici EER	Attività di recupero	Operazioni di recupero	Quantità annua trattata (t/anno)
7.6: conglomerato bituminoso	[170302]	7.6.3 (a)(b)(c)	R5	97.860

precisa che l'esercizio delle attività di recupero di rifiuti in procedura semplificata è soggetto alle seguenti **prescrizioni**:

- il quantitativo massimo annuo da recuperare non potrà essere superiore al quantitativo riportato nella presente tabella per le singole tipologie di rifiuto;
- entro il 30 aprile di ogni anno, attestazione di versamento del diritto di iscrizione annuale di cui al comma 7, art.214 del D.Lgs. 152/2006, in base alla classe di attività definita sulla quantità complessiva annua di rifiuti gestiti. Il pagamento va effettuato attraverso il sistema PagoPA raggiungibile al seguente url:
<https://pagopa.provincia.salerno.it>, previa registrazione, con la funzione nuovo Dovuto, con indicata la causale: "diritti di iscrizione annuale al Registro Provinciale delle attività di recupero rifiuti";
- le operazioni di recupero in R5 dovranno attenersi alle prescrizioni del D.M. 05.02.1998 e del DM n.127/2024 ed a quanto comunicato dalla società con la relazione tecnica sostitutiva e la planimetria del lay-out area rifiuti, acquisite al Protocollo Generale della Prov. sa al n.45577 e 45581 del 10.04.2026 e successiva documentazione integrativa assunta al Protocollo Generale della Prov. Sa n. PSA202600057908 del 21.05.2026;
- per la produzione di EOW/MPS da rifiuti inerti dalle attività di demolizione e costruzione occorre rispettare le procedure tecniche, analitiche e gestionali fissate dal Decreto Ministeriale 28 giugno 2024 n.127, pubblicato in GU n.213 del 11.09.2024- Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto, dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006;

In particolare:

- Ai sensi del citato Decreto: il rispetto dei criteri è attestato, per ciascun lotto di aggregato dal produttore di aggregato recuperato mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, redatta per ciascun lotto di aggregato recuperato prodotto.
- La dichiarazione sostitutiva è redatta utilizzando il modulo di cui all'Allegato 3 ed è inviata con una delle modalità di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, alla Provincia e all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente.
- Il produttore di aggregato recuperato conserva, presso l'impianto di produzione o presso la propria sede legale, copia della dichiarazione di cui al comma 2, anche in formato elettronico, mettendola a disposizione delle autorità di controllo che la richiedono. Le modalità di conservazione del campione sono tali da garantire la non



COMUNE DI NOCERA SUPERIORE
(Prov. di Salerno)
UFFICIO SUAP

alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche dell'aggregato recuperato prelevato e idonee a consentire la ripetizione delle analisi.

- Durante la fase di verifica dell'aggregato recuperato e per tutto il periodo di giacenza il deposito di tali materiali deve essere organizzato in modo che i singoli lotti di produzione non siano miscelati. Pertanto l'impresa deve dotarsi di specifiche aree dedicate al deposito adibite allo scopo. Per l'intero periodo di giacenza del materiale recuperato presso l'impianto di trattamento all'interno del quale è stato prodotto, l'aggregato recuperato è depositato e movimentato all'interno dello stesso e nelle aree di deposito adibite allo scopo.
 - Ogni lotto di aggregato recuperato prodotto deve essere sottoposto all'esecuzione del test di cessione per valutare il rispetto delle concentrazioni limite dei parametri individuati in tabella 3.
 - Deve essere garantito che siano sempre distinguibili ed identificabili, mediante opportuna cartellonistica, sia i lotti di rifiuti in ingresso, sia i lotti di aggregati cessati dalla qualifica di rifiuto ai sensi del DM 28.06.2024 nr.127 nelle rispettive aree indicate in planimetria che devono essere dotate di setti fisici di suddivisione
 - La società deve dotarsi di un sistema di gestione della qualità idoneo a dimostrare il rispetto dei criteri, comprensivo del controllo della qualità e dell'automonitoraggio, conformemente alle disposizioni dell'art.6, dello stesso Decreto MASE.
 - Gli scarti derivanti dall'attività di recupero ed i materiali prodotti NON conformi alle caratteristiche per la cessazione della qualifica di rifiuto (end of waste), dovranno essere gestiti come rifiuti ed essere stoccati in apposite aree correttamente segnalate e separate dai materiali End of Waste, in attesa di essere inviati ad impianti terzi autorizzati.
 - Per la produzione di aggregato recuperato sono utilizzabili esclusivamente i rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e di demolizione non pericolosi elencati nell'allegato I tabella 1, punto 1 del DM n.127/2024 e gli altri rifiuti inerti non pericolosi di origine minerale elencati nell'allegato I-tabella 1, punto 2 del DM n.127/2024.
- e. le aree dedicate agli aggregati inerti end of waste devono essere identificate con apposita cartellonistica stabile e definite con suddivisioni fisiche per ciascuna tipologia di aggregato riciclato;
- f. l'impianto, per l'attività di recupero rifiuti inerti, non può cedere a terzi rifiuti ma solo prodotti End of Waste che rispettino i criteri fissati dal DM 28 giugno 2024 nr.127;
- g. l'esercizio dell'attività di recupero rifiuti deve avvenire nel rispetto degli obblighi in materia di salute e di sicurezza sul lavoro e igiene pubblica, nonché in materia di prevenzione incendi di cui al D.P.R. n. 151/2011;
- h. l'esercizio dell'attività deve avvenire nel rispetto della normativa antincendio e della DGR n. 223 del 20.5.2019 di approvazione delle *"Linee guida regionali contenenti le prescrizioni di prevenzione antincendio da inserire obbligatoriamente negli atti autorizzativi riguardanti la messa in esercizio degli impianti di trattamento rifiuti. -Legge Regionale 26 maggio 2016 n.14 – art.12 comma 4 quater, introdotto dall'art. 1 lett. E) della legge regionale 8 agosto 2018 n. 29"*; f
- i. in virtù dell'introduzione dell'applicativo web service O.R.So. quale sistema informatizzato unico regionale per la trasmissione dei dati sui rifiuti, la società è obbligata all'utilizzo del suddetto applicativo ai sensi dell'art. 6 del documento tecnico "Organizzazione e modalità di funzionamento dell'Osservatorio Regionale sulla Gestione dei Rifiuti" della DGR n. 677 del 7.11.2017;
- j. il 15 giugno 2023 è entrato in vigore il DM 4 aprile 2023, n.59: *"Regolamento recante disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti"*, che detta le norme per l'organizzazione ed il funzionamento del sistema di tracciabilità dei rifiuti. Il RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la tracciabilità dei rifiuti) è il nuovo sistema informativo di tracciabilità dei rifiuti previsto dall'art.188-bis del Decreto Legislativo 152 del 2006 e gestito direttamente dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica con il supporto tecnico operativo dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Dal 13 febbraio 2025 sono entrati in vigore i nuovi modelli di Registro di carico e scarico rifiuti e dei formulari di identificazione dei rifiuti (FIR), da tale data i vecchi modelli non potranno più essere utilizzati. Tutte le imprese esercenti attività di recupero rifiuto devono iscriversi alla piattaforma Rentri e



COMUNE DI NOCERA SUPERIORE
(Prov. di Salerno)
UFFICIO SUAP

- sono obbligate ad adempiere a tale disciplina;
- k. codesta società è tenuta, altresì, alla corretta compilazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti, alla comunicazione annuale (M.U.D.) ed alla tenuta e compilazione dei F.I.R. (Formulari di Identificazione dei Rifiuti) nei termini e modalità di legge. Tali atti devono essere resi accessibili in qualunque momento alle autorità deputate al controllo;
- l. tutte le aree di messa in riserva dovranno essere attrezzate con idonei setti divisorii stabili, che dovranno anche avere dimensioni idonee a contenere al proprio interno i rifiuti e dotati di cartellonistica identificativa stabile;
- m. le aree di stoccaggio dei materiali End of Waste dovranno essere delimitate fisicamente e dotate di idonea cartellonistica identificativa stabile;
- n. per i rifiuti stoccati dovranno essere apposti dei cartelli stabili con indicazione delle tipologie e dei Codici EER relativi ai rifiuti oggetto di recupero;
- o. dovrà essere tenuto, presso la propria sede, registro di carico e scarico dei rifiuti, ai sensi dell'art.190 del D.Lgs.152/06, ottemperando altresì a tutti gli adempimenti previsti dallo stesso D.Lgs;
- p. le attività ed i procedimenti utilizzati per la messa in riserva non dovranno comportare rischi per la salute dell'uomo, per l'acqua, l'aria, la flora e la fauna nonché causare inconvenienti dovuti a rumori ed odori né danneggiare il paesaggio;
- q. la ditta è tenuta a sottoporre l'impianto nel complesso, nonché i singoli macchinari, ad adeguate operazioni di controllo e manutenzione, anche secondo quanto previsto dai manuali di manutenzione ed uso predisposti dalla Ditta fornitrice;
- r. l'effettivo recupero di rifiuti si concretizza con le attività esplicitamente previste dal D.M.05.02.1998.

Obbliga la Società Ecoasfalti srl,

- all'osservanza delle prescrizioni e delle condizioni sopra riportate dettate dalla Provincia di Salerno con l'iscrizione al n.265 del Registro Provinciale delle imprese esercenti attività di recupero di rifiuti in procedura semplificata, di cui all'art.216, comma 3, del D.Lgs.152/2006 e s.m.i;
- all'osservanza delle prescrizioni e delle condizioni dettate dall'Ente Idrico Campano, in merito allo scarico delle acque reflue in fognatura; che impone tra l'altro:
 - ✓ il rispetto dei valori limite di emissione di cui alla tab.3 dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs152/2006 e s.m.i., colonna Scarico in rete fognaria, per le acque di scarico provenienti dai servizi igienici, acque meteoriche di prima pioggia e di abbattimento delle polveri che recapitano nella rete di natura nera gestita da GORI spa;
 - ✓ il rispetto dei valori limite di emissione di cui alla tab.3 dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., colonna Scarico in acque superficiali per le acque meteoriche di seconda pioggia che recapitano nella rete di natura bianca costituita da una condotta DN800 gestita dal Comune di Nocera Superiore.
- all'osservanza delle prescrizioni fissate dalla Regione Campania in merito alle emissioni in atmosfera ex art.269 del DLgs 152/2006 e s.m.i;
- a comunicare tempestivamente alla Provincia, per il tramite del SUAP comunale, qualsiasi modifica relativa a variazioni di ragione sociale, oggetto sociale, legale rappresentante, indirizzo della sede legale.

Precisa che:

la presente A.U.A., ai sensi dell'art.3 comma 6, del D.P.R.59/2013 ha validità di anni quindici a decorrere dalla data di rilascio, da parte del SUAP di Nocera Superiore;

- sono fatti salvi altri visti, autorizzazioni e concessioni di competenza di altri Enti, propedeutici ed essenziali all'esercizio dell'impianto e della relativa attività;
- eventuale domanda di rinnovo deve essere presentata almeno sei mesi prima della data di scadenza, come previsto all'art.5 comma 1 del citato D.P.R. n.59/2013;
- in relazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura di cui alla presente autorizzazione: le funzioni di controllo previste dalla vigente legislazione statale e



COMUNE DI NOCERA SUPERIORE
(Prov. di Salerno)
UFFICIO SUAP

regionale sugli scarichi di acque reflue in pubblica fognatura, la vigilanza sul rispetto delle prescrizioni riportate nel citato parere dell'Autorità di Ambito, nonché le determinazioni da assumere in merito ad eventuale inosservanza di norme e/o prescrizioni competono alla stessa Autorità di Ambito, autorità ordinariamente competente al rilascio di autorizzazioni allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura ai sensi dell'art.124 del D.Lgs.152/2006 e ordinariamente competente ai controlli ai sensi dell'art.128 e seguenti;

- tutti gli adempimenti connessi ai controlli di ARPAC e/o del gestore della rete fognaria, nonché quelli connessi agli autocontrolli analitici della Società sono di competenza dell'Autorità di Ambito;
- in merito alle **emissioni in atmosfera** di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/2006 e alla Comunicazione **sull'inquinamento acustico** di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n.447, di cui alla presente autorizzazione:
 - o competono **all'ARPAC**, ai sensi dell'art.5 della Legge Regionale n.10/1998, l'accertamento della regolarità, delle misure e dei dispositivi di prevenzione contro l'inquinamento atmosferico e acustico, nonché del rispetto dei valori limite e le determinazioni da assumere in merito ad eventuale inosservanza di norme e/o prescrizioni;
 - o gli esiti delle verifiche da parte degli Enti di controllo devono essere comunicati alla Regione Campania, per l'eventuale applicazione di quanto previsto dagli artt.278 e 279 del D. Lgs.152/2006, al Comune per l'eventuale applicazione di quanto previsto all'art.10 della Legge447/1995 nonché alla Provincia;
- le funzioni di controllo previste dalla vigente legislazione statale e regionale sulla comunicazione in materia di rifiuti di cui all'articolo 216 del D.Lgs.152/2006, la vigilanza sul rispetto delle prescrizioni, nonché le determinazioni da assumere in merito ad eventuale inosservanza di norme e/o prescrizioni, competono alla Provincia di Salerno, ai sensi dell'art.197 del D.Lgs.152/2006;
- qualora il Comune o gli altri Enti preposti alle funzioni di controllo e vigilanza, ravvisino la sussistenza di presupposti giuridicamente rilevanti che possano incidere negativamente sulla presente autorizzazione, dovranno richiedere, con adeguata motivazione, l'adozione di specifico provvedimento alla Provincia.



Il presente provvedimento è titolo abilitativo produrrà effetti con il rilascio da parte del SUAP, pertanto, sarà trasmesso, telematicamente, ai sensi dell'art.4 comma 4 del citato D.P.R. n.59/2013, alla Società nei modi e nelle forme previste dalla norma.

q

Il titolo abilitativo, di cui all'art.4 comma7 del D.P.R. n.59/2013, potrà essere rilasciato dal SUAP, ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici, e quant'altro necessario previsti dalla Legge per il caso di specie.

In ottemperanza a quanto previsto dalla Guida Operativa approvata con DGR Campania, il SUAP, con atto Prat. SUAP n04 del 05.01.2026 ha provveduto in fase di trasmissione dell'istanza, a richiedere l'informativa antimafia di cui all'art. 67 del D.Lgs.159/2011,

Il SUAP, nel rilasciare il suddetto provvedimento, ha verificato l'eventuale necessità di ulteriori autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di cui al precedente capoverso, compreso i titoli edilizi ed urbanistici (la compatibilità urbanistica costituisce presupposto per il legittimo esercizio dell'attività) ed i titoli di godimento (proprietà, affitto, etc.) nonché il pagamento delle spese istruttorie ai Soggetti competenti.

Il SUAP, al momento del rilascio dell'atto autorizzativo, ha acquisito la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del professionista o dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali, redatta nelle forme di cui all'articolo76 del 445/2000 attestante il pagamento delle correlate spettanze da parte del committente, in ottemperanza a quanto previsto dalla



COMUNE DI NOCERA SUPERIORE
(Prov. di Salerno)
UFFICIO SUAP

Legge regionale 29 dicembre 2018, n.59.

Si precisa che il provvedimento rilasciato dal SUAP di Nocera Superiore sarà **trasmesso, in modalità telematica, alla Provincia, all'Ente Idrico Campano, alla Regione Campania all'ASL territorialmente competenti, al Comando Stazione Carabinieri di Nocera Superiore e all'ARPAC.**

La Provincia di Salerno si riserva quanto previsto all'art.5 comma 5 lettere a) e b) del DPR n.59/2013.

Per ogni variazione e/o modifica dell'impianto si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013.

Restano fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi, persone ed Enti.

Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente atto, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia.

Il presente provvedimento non rientra tra quelli soggetti ad obbligo di pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs.33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016.

Si allega la seguente documentazione a formare parte integrante al presente provvedimento:

1. certificato di conformità urbanistica e edilizia redatto dal Comune di Nocera Superiore -Area Urbanistica-Edilizia- Suap - Patrimonio prot. nr.5496 del 05.03.2026;
2. parere igienico sanitario favorevole dell'ASL Dipartimento di prevenzione UOSD Prevenzione Collettiva Area interdistrettuale 60-63 prot. nr.39 del 03.02.2026;
3. Regione Campania, U.O.S. 216.02.02- Autorizzazioni ambientali e rifiuti-Avellino-Salerno, nota prot.0428570 del 08.05.2026, acquisita al Prot. Gen.le della Prov. Sa n.53993 del 08.05.2026 parere favorevole, con prescrizioni, per quanto attiene le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs152/2006 e s.m.i;
4. nulla osta acustico del Comune -Area Ambiente Igiene Urbana e risorse umane prot. nr. 0012181 del 20.05.2026;
5. Ente Idrico Campano -Ambito Distrettuale Sarnese Vesuviano, nota protocollo n.0017567 del 17.06.2026, assunto in pari data al Protocollo Gen.le della Prov sa n.65076, parere favorevole allo scarico delle acque reflue in fognatura, con prescrizioni, n.10882/2026;
6. relazione tecnica rifiuti aggiornata e planimetria del lay-out attività di recupero rifiuti, acquisite al Protocollo Gen./le della Prov. sa n.45577 e 45581 del 10.04.2026 e successiva documentazione integrativa assunta al Protocollo Gen./le della Prov. sa n PSA202600057908 del 21.05.2026.

Nocera Superiore, lì 30 giugno 2026

Il Responsabile del Servizio

Dott. Giovanni Anastasio

Il Resp.le Area Urbanistica SUAP

Ing. Gianluca Totoli

